

《【문제1】 A공사는 국가의 도로를 관리하는 업무를 수행하는 공기업이다. B회사와 C회사는 시설관리용역업체이고, A공사와 청소용역계약을 체결하여, A공사의 본사에서 청소용역업무를 수행하고 있다.甲과 乙은 B회사의 근로자로 각각 B회사 노동조합의 위원장과 사무국장이다. B회사 노동조합은 B회사와의 임금 등에 관한 단체교섭이 결렬되자 2022. 5. 관할 지방노동위원회에 조정을 신청하였고, 조정이 성립하지 않자 쟁의행위 찬반투표를 거쳐 2022. 6. 25. 파업에 돌입하였다. B회사 노동조합은 2022. 6. 25. A공사 본사 정문 앞을 집회장소로 신고하였으나, 신고된 장소에서 집회를 하지 않고 B회사의 근로자들에게도 평소 통행이 자유로운 A공사 본사의 본관과 옆 건물 사이의 인도에 모여서 함께 구호를 외치며 노동가를 제창하고, 설치된 확성기를 이용하여 1시간 동안 집회를 하였다. B회사 노동조합은 이 집회를 통해 B회사에 대하여 임금인상, 성실교섭 등을 요구하였다. 또한 2022. 7. 1. 유사한 방식으로 B회사 노동조합은 동일한 장소에서 집회를 1시간 20분 동안 개최하며 임금인상, 성실교섭 등을 요구하였다. B회사 노동조합이 두 차례 집회를 개최하고 있을 때 A공사는 신고된 집회장소로 나가라고 수 차례 요구하였으나 B회사 노동조합은 이에 불응하였다. B회사 노동조합의 집회에서 시설물의 파괴나 폭력행위가 발생하지는 않았고, 이 집회로 인하여 A공사 직원들의 업무에 실질적으로 지장이 초래되지는 않았다. A공사는 본관 건물 지하에 B회사 노동조합의 활동을 보장하기 위하여 노동조합 사무실을 제공하여 왔다. 그리고 B회사 노동조합은 A공사 사업장 내에서 B회사와 단체교섭을 진행하였으며, 파업 기간 중에도 B회사 노동조합은 B회사와 교섭을 계속하여 왔다.

한편 C회사는 B회사 노동조합이 파업에 돌입하자 2022. 6. 25. 자신이 고용한 근로자 5명을 투입하여 화장실 청소 및 쓰레기 수거업무를 수행하도록 하였다. 甲과 乙은 자신들이 하던 업무를 C회사 근로자들이 수행하고 있는 것을 발견하고, 이들 근로자들의 앞을 막은 채 청소를 그만두고 밖으로 나가라며 고함을 지르고, 청소를 하지 못하게 방해하였다. 甲과 乙은 또한 이들 근로자들이 각층에 수거해 놓았던 쓰레기를 건물복도에 버렸다. 甲과 乙의 행위로 인해 A공사 본사 본관 건물의 미관이 일시적으로 훼손되고, A공사 직원들의 통행에 다소 불편을 초래하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) A공사는 B회사 노동조합의 조합원들이 퇴거요구에 불응한 것이 형사적으로 위법하다고 주장한다. A공사의 주장의 정당성에 관하여 논하시오. (30점)》

<문제1의 물음1> 원청의 퇴거요구에 불응한 하청 노동조합원의 퇴거불응죄 성립 및 위법성 조각 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 A공사는 B회사 노동조합 조합원들이 정당한 퇴거요구에 불응하였으므로 형법상 퇴거불응죄가 성립하여 형사상 위법하다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <근로계약관계가 없는 원청(도급인)의 사업장 내에서 하청(수급인) 소속 근로자들이 벌인 쟁의행위가 형법상 정당행위에 해당하여 위법성이 조각되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 A공사 주장의 정당성 여부를 논한다.

II. 원청 사업장 내 하청 근로자 쟁의행위의 정당성 판단 법리

1. 원칙적 불인정과 예외적 정당성 조각

(1) 도급인과 수급인 소속 근로자의 관계

- 쟁의행위의 정당성은 원칙적으로 사용자에 대한 관계에서만 인정된다. 도급인은 수급인 소속 근로자의 직접적인 사용자가 아니므로, 수급인 소속 근로자의 쟁의행위가 도급인의 사업장 내에서 일어나 도급인의 형법상 보호되는 법익을 침해하였다면 사용자에게 대한 관계에서 쟁의행위의 정당성을 갖추었다는 사정만으로 도급인에 대한 관계에서까지 정당한 행위로서 법익 침해의 위법성이 조각된다고 볼 수는 없다.

(2) 삶의 터전으로서의 사업장과 이익의 귀속

- 다만, 수급인 소속 근로자들이 집결하여 함께 근로를 제공하는 장소인 도급인의 사업장은 이들의 삶의 터전이 되는 곳이다. 또한, 도급인은 직접적인 근로계약관계는 없으나 하청 근로자가 제공하는 노무를 통해 실질적으로 사업을 유지하고 이익을 누린다. 따라서 이러한 실질적 관련성을 고려할 때 일정한 요건을 갖춘 경우 형법 제20조의 정당행위로서 위법성이 조각될 수 있다.

2. 정당성 여부의 구체적 판단 기준

(1) 목적 및 선택의 필요성과 장소의 성격

- 원청 사업장 내 쟁의행위가 정당행위가 되기 위해서는 첫째, 쟁의행위의 목적이 사용자인 수급인을 상대로 한 근로조건 향상 등으로서 정당해야 한다. 둘째, 도급인의 사업장을 집회 및 시위 장소로 선택할 필요성이 인정되어야 한다. 셋째, 이들이 출입하여 집회를 벌인 구체적 장소의 성격이 원청의 평소 업무에 지장을 주지 않는 개방된 공간이어야 한다.

(2) 행위의 방식과 시설관리권에 미친 영향 및 보장 상황

- 넷째, 집회 및 시위의 구체적 방식이 폭력이나 파괴를 수반하지 않고 평화적으로 이루어졌는지 보아야 한다. 다섯째, 도급인의 시설관리권이 실질적 업무수행에 지장을 초래하였는지 여부이다. 혹은 여섯째, 도급인이 평소 수급인 소속 근로자들의 노조활동을 보장하거나 용인한 정황이 존재하는지 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

III. 사안의 적용

1. 쟁의행위의 정당성 및 장소 선택의 필요성

(1) 목적과 절차의 정당성

- B회사 노동조합은 사용자인 B회사와 임금협정 결렬 후 조정절차와 찬반투표를 거쳐 절차적으로 적법하게 파업에 돌입하였다. 집회의 목적 역시 사용자인 B회사에 대해 임금인상 및 성실교섭을 요구하는 것이므로 쟁의행위의 정당성이 인정된다.

(2) 장소 선택의 필요성과 성격

- 조합원들이 함께 모여 노무를 제공해 온 A공사 본사는 이들의 삶의 터전이다. 또한 이들이 집회를 개최한 장소는 본관과 옆 건물 사이의 인도로서 평소 일반인의 통행이 자유로운 개방된 공간이므로 장소 선택의 필요성과 정당성이 충분히 인정된다.

2. 행위의 태양 및 시설관리권 침해 여부

(1) 평화적 집회 방식과 업무 영향

- 집회는 하루 1시간 내외로 짧게 진행되었고, 확성기를 사용하였으나 시설물 파괴나 물리적 폭력행위는 전혀 발생하지 않았다. 결과적으로 A공사 직원들의 업무수행에 실질적인 지장이 초래되지 않았으므로 A공사의 시설관리권이 본질적으로 침해되었다고 볼 수 없다.

(2) 노조활동 용인 정황

- A공사는 평소 본관 지하에 B회사 노동조합의 사무실을 제공하였고 사업장 내에서 단체교섭 진행을 허용하는 등 노조활동을 상당 부분 보장하고 용인하여 왔다. 비록 A공사의 퇴거요구가 수차례 있었으나, 집회의 평화적 성격과 장소의 개방성을 고려할 때 퇴거불응 행위는 사회통념상 허용되는 정

당행위 범위 내에 있다.

#### **IV. 결론**

##### **1. 퇴거불응죄의 위법성 조각**

- B회사 노동조합의 집회는 사용자인 B회사를 상대로 한 정당한 쟁의행위이고, 개방된 장소에서 평화적으로 단시간 진행되었으며, 원청의 업무에 실질적 지장을 주지 않았다. 따라서 조합원들이 A공사의 퇴거요구에 불응한 행위는 형법 제20조의 사회상규에 위배되지 않는 정당행위에 해당하여 위법성이 조각된다.

##### **2. A공사 주장의 타당성**

- B회사 노동조합 조합원들의 퇴거불응 행위는 형사상 위법하지 않으므로, 이들의 행위가 형사적으로 위법하다는 A공사의 주장은 정당성이 없다.